

시정 요구 / 주의 요구

1. 제 목 : 소상공인자영업자새출발기금(주) 경영정보 공개 및 자료
관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「직무규정」 제3조 및 「임시조직 설치 및 운영에 관한 기준」에 따라 코로나19 피해 지원구조 개발 및 운영기반 마련을 위한 부사장 직속의 '□□□ □□□□' 임시조직을 운영(0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 0.)하며 소상공인자영업자새출발기금(주)(이하 “새출발기금(주)”라 한다)를 설립하였다.

0000처(舊0000000처 0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 0.)는 「업무분장세칙」 제16조 제1호에 따라 새출발기금(주) 운영총괄 업무를 수행하고 있으며,

새출발기금(주)(위탁자)와 공사(자산관리자)가 체결한 자산관리위탁계약서(이하 “위탁계약서”라 한다)에 따라 위탁자로부터 자산의 관리·운용·처분 등에 관한 업무 및 기타업무를 수탁받아 자산관리자로서 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제355조 및 제358조의2에 따르면 주식회사는 성립 후 또는 신주의 납입기일 후 지체없이 주권을 발행하여야 하고, 주주가 그 주식에 대하여 주권의 소지를 하지 아니하겠다는 뜻을 회사에 신고할 경우 회사는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다고 되어 있으며

같은 법 제352조에 따르면 주주명부에는 주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수, 각 주식의 취득년월일 등을 기재하여야 한다.

또한, 「상법」 제447조의2에 따르면 이사는 매결산기에 대통령령에 따른 기재사항⁸⁾을 포함한 영업보고서를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 하고, 같은 법 제448조에 따라 이사는 정기총회일 1주간 전부터 위 서류와 감사보고서를 본점(00000)에 5년간 비치하여야 한다.

상기 사항을 위반하여 주주명부 기재사항을 누락하거나 영업보고서 및 감사보고서를 갖추어두지 아니한 경우 「상법」 제635조에 따라 과태료 500만 원을 부과 받을 수 있다.

한편, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제16조에 따르면 공공기관은 업무 수행 과정의 보고·검토사항 등을 기록물로 남겨 관리하여야 한다고 되어 있으므로 업무 처리 중요사항은 「기록물 관리세칙」 제2조에 따라 기록물(전자문서 등)로 남겨야 하고

8) 회사의 목적 및 중요한 사업 내용, 영업소·공장 및 종업원의 상황과 주식·사채의 상황, 해당 영업연도의 영업 경과 및 성과, 기업결합의 상황, 상위 5인 이상의 대주주, 그 밖의 영업에 관한 사항으로서 중요하다고 인정되는 사항 등 총 00개 항목

「상법」 제297조에 따르면 발기인은 의사록을 작성하여 의사의 경과와 그 결과를 기재하고, 기명날인 또는 서명을 하여야 하며

같은 법 제298조에 따르면 이사와 감사는 취임 후 지체없이 회사의 설립에 관한 사항이 법령 또는 정관의 규정에 위반되지 않는지 여부를 조사하여 발기인에게 보고하게 되어 있다.

또한, 새출발기금(주) 「정관」 제24조 및 제34조에 따르면 주주총회와 이사회는 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하되 주주총회 의사록의 경우 본점에 비치하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 새출발기금(주)는 주권을 발행하지 아니할 경우 주권 미발행 사실과 주주의 정보를 주주명부에 기재하고, 회사 영업보고서 등 서류와 주주총회 의사록을 본점에 비치하며, 회사설립 시 작성한 원시정관⁹⁾ 및 공증기록, 조사보고서 등 원본서류를 기록물로 남겨 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 새출발기금(주)의 경영정보 공개 등 업무현황을 점검한 결과

새출발기금(주)의 주주명부에는 주권미발행 사실과 함께 주주의 주소, 주주가 가진 주식의 종류 및 주식의 취득년월일이 기재되어야 하는데도 [그림 2]와 같이 해당 내용이 누락된 사실이 확인되었다.

9) 주식회사 설립 시 발기인에 의해 작성·날인된 최초의 정관을 ‘원시정관’이라 하며, 주식 회사의 설립등기를 하기 위해 원본을 법원에 제출해야하므로 통상 2부를 작성하여 1부는 법원에 제출하고 다른 1부는 회사가 보관함

[그림 2] 새출발기금(주) 주주명부

“기재생략”

또한, 「상법」 제447조의2 및 제447조의4에 따른 회사의 목적, 주요 사업, 영업 경과 및 성과, 그 밖의 영업에 관한 중요한 사항이 포함된 ‘영업보고서’와 감사의 ‘감사보고서¹⁰⁾’를 감사일 현재까지 본점에 비치하지 않고 있었다.

특히, 회사설립 시 작성한 서류 중 정관의 경우 공증을 받은 것으로 추정되는 원시정관의 복사본은 확인되나 원본은 부재하였으며,

회사 설립을 위해 제1차 발기인총회 당시 작성된 의사록과 조사 보고서, 총회소집 단축 동의서, 주식발행 동의서 등의 원본서류 또한 확인이 어려웠다.

10) 「상법」 제447조의4에 따른 ‘감사보고서’는 감사가 회사의 재무제표를 확인하고 이에 대한 의견을 작성한 보고서이고, 「주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률」 제2조에 따른 ‘감사보고서’는 감사인(회계법인)이 회사가 작성한 재무제표를 회계감사기준에 따라 감사하고 그에 따른 감사의견을 표명(表明)한 보고서를 말하는 것으로 모두 동일한 단어를 쓰고 있으나, 판례(울산지법 2003. 11. 13. 선고 2003가합1485)에 따르면 상법상 감사보고서는 감사의 회계감사권 외에도 이사의 업무집행 전반에 대한 ‘업무감사권’에 기한 판단도 기재된다고 할 것이어서, 양자의 감사보고서를 기능면에서 일치한다고 볼 수 없다고 판시하고 있으므로 서로 다른 서류라고 봄이 타당하며 새출발기금(주)의 경우 외부감사인의 ‘감사보고서’는 비치되어 있으나, 감사의 ‘감사보고서’는 부재함

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 새출발기금(주)의 경영정보 공개 및 자료관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000처장은 「상법」에 따라 주주명부에 기재할 사항 중 누락된 부분을 추가하시고, 같은 법 제448조 및 「정관」에 따라 관련 서류를 본점에 비치하시며 (시정)

「공공기록물 관리에 관한 법률」 등에 따라 회사설립·운영에 필요한 서류 원본이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)